

Guvernul României

Hotărârea nr. 81/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii

În vigoare de la 26 februarie 2026

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 26 februarie 2026. Formă aplicabilă la zi, **27 februarie 2026**.

În temeiul [art. 108](#) din Constituția României, republicată, și al [art. X](#) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, creditării și gestionării fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului [nr. 876/2005](#) pentru aprobarea [Normelor metodologice](#) de aplicare a Legii [nr. 218/2005](#) privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

"

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea [Normelor metodologice](#) de aplicare a Legii [nr. 218/2005](#) privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă"

2. Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Articol unic. -

Se aprobă [Normele metodologice](#) de aplicare a Legii [nr. 218/2005](#) privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. În anexă, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

"

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii [nr. 218/2005](#) privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă"

4. În anexă, [punctele 1, 2](#) și [5-7](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

1. Potrivit art. 1 [alin. \(1\)](#) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constituie la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Fondul de creditare și garantare a creditelor, denumit în continuare Fond, în scopul garantării instrumentelor financiare pe care instituțiile de credit le pun la dispoziția beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit, Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, Fondului european de garantare agricolă, precum și pentru susținerea obiectivelor de politică agricolă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

2. Fondul se constituie din alocări de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 80 «Împrumuturi», cu avizul Ministerului Finanțelor, din sumele rambursate de beneficiarii creditelor acordate în baza Legii [nr. 231/2005](#) privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, abrogată prin Ordonanța Guvernului [nr. 14/2010](#) privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 74/2010](#), cu completările ulterioare, precum și din sumele care rămân la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale rezultate ca urmare a încheierii schemelor de

garantare din FEADR și POP pentru perioada de programare 2007-2013 și reconstituite din sumele disponibilizate ca urmare a încheierii angajamentelor de garantare asumate.

.....

5. Sumele din Fond se pun la dispoziție de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza convențiilor de lucru încheiate de acesta cu Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. și, respectiv, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A., prin care se vor stabili obligațiile părților și modul de lucru.

6. Sumele puse la dispoziție și dobânzile aferente acestora vor fi evidențiate distinct în evidențele contabile ale fondurilor de garantare.

7. Sumele puse la dispoziție se plasează de către fondurile de garantare în titluri de stat și depozite bancare la instituțiile de credit care oferă cele mai sigure și avantajoase condiții stabilite conform convențiilor încheiate de fondurile de garantare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale."

5. În anexă, după [punctul 7](#) se introduc două noi puncte, pct. 7¹ și 7², cu următorul cuprins:

"

7¹. Sumele puse la dispoziție din Fond, precum și dobânzile acumulate aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, din garanțiile acordate pe seama plafonului constituit potrivit pct. 8 lit. a) prin plata/executarea valorii garanției/soldului garanției, după caz, în situația contractelor de garantare executate de instituțiile de credit pentru împrumutări care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.

7². Suma garantată, respectiv expunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, reprezintă suma maximă până la care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, răspunde în cazul producerii riscului garantat."

6. În anexă, la [punctul 8](#), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

8. Sumele puse la dispoziția fondurilor de garantare de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt utilizate pentru:"

7. În anexă, la punctul 8 [litera a\)](#), ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Valorile maxime ale creditelor acordate de instituțiile de credit pentru cofinanțarea Programului SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit,

Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, Fondului european de garantare agricolă, care pot fi garantate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, acoperă cheltuielile eligibile și neeligibile pentru realizarea proiectelor;"

8. În anexă, la punctul 8 [litera b\)](#), primul, al doilea și al cincilea paragraf se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) acoperirea riscului asumat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, din garanțiile acordate pe seama Fondului, respectiv suma garantată, prin plata garanției/soldului garanției, pentru împrumutării care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.

Asumarea riscului de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, se face proporțional, pe măsura acordării și rambursării creditului, potrivit graficului de eşalonare și efectuării plăților. Valoarea garanției acordate se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporțional cu procentul de garantare convenit între instituțiile de credit și fondurile de garantare.

.....

Pentru suma garantată, respectiv valoarea garanției acordate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin fondurile de garantare, instituțiile de credit vor solicita debitorilor să emită un bilet la ordin stipulat fără protest, cu scadență la vedere, de valoare egală cu suma garantată, pe care creditorul îl va gira fără drept de regres fondurilor de garantare la momentul plății sumei garantate."

9. În anexă, la [punctul 8¹](#), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

8¹. Dobânzile aferente sumelor puse la dispoziție sunt utilizate de fondurile de garantare după cum urmează:

a) dobânzile rezultate din plasarea sumelor totale puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor fi utilizate, conform prevederilor [art. 3](#) și art. 4 [alin. \(2\)](#) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare;"

Art. II. -

[Normele metodologice](#) de aplicare a dispozițiilor [cap. VIII](#) "Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentară" din Legea [nr. 329/2009](#) privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

aprobate prin Hotărârea Guvernului [nr. 1.619/2009](#), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 5 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. [Articolul 1](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, din Fondul de creditare și garantare a creditelor constituit potrivit art. 1 [alin. \(1\)](#) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția fondurilor de garantare sumele necesare pentru garantarea finanțării capitalului de lucru acordat potrivit legii de către instituțiile finanțatoare fermierilor și procesatorilor de produse."

2. [Articolul 2](#) se abrogă.

3. [Articolul 3](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

În aplicarea dispozițiilor cap. VIII «Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentară» din Legea [nr. 329/2009](#) privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentelor norme, MADR încheie convenții cu fondurile de garantare, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților, precum și normele de lucru."

4. [Articolul 4](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Sumele puse la dispoziție și dobânzile aferente acestora vor fi evidențiate distinct în evidențele contabile ale fondurilor de garantare. MADR preia riscurile aferente gestionării și plasării sumelor puse la dispoziție, inclusiv asupra dobânzilor aferente acestora, precum și cele aferente garanțiilor acordate de MADR prin fondurile de garantare."

5. [Articolul 5](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Sumele puse la dispoziție se plasează de către fondurile de garantare în titluri de stat și depozite bancare la instituțiile de credit care oferă cele mai sigure și mai avantajoase condiții stabilite conform convențiilor încheiate de fondurile de garantare cu MADR, cu participarea reprezentantului MADR numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

6. [Articolul 6](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Sumele puse la dispoziția fondurilor de garantare sunt utilizate, cu încadrarea în cerințele Băncii Naționale a României, pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garanțiilor care pot fi acordate în anul următor nu va putea depăși de 5 ori suma primită și dobânzile acumulate până la finele fiecărui an din care se vor deduce soldurile garanțiilor acordate de MADR prin fondurile de garantare;

b) acordarea de garanții de către MADR, prin fondurile de garantare, pe baza solicitărilor primite de la instituțiile finanțatoare, pentru fiecare finanțare acordată de către instituțiile finanțatoare beneficiarilor prevăzuți la [art. 52](#) din Legea nr. 329/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Garanțiile acordate pot acoperi până la 80% din valoarea finanțării, diferența și dobânda aferentă urmând a fi garantate de împrumutați.

Suma garantată pe împrumutat, aferentă fiecărei finanțări, reprezintă suma maximă până la care MADR, prin fondurile de garantare, răspunde în cazul producerii riscului garantat, în limita garanției acordate prin contractul de garantare.

Garanțiile se acordă în lei sau în valută, în funcție de moneda în care a fost acordată finanțarea de către instituția finanțatoare.

Aprobarea garanției solicitate de instituția finanțatoare se realizează conform normelor de lucru ale fondurilor de garantare, anexă la convenția prevăzută la art. 3;

c) acoperirea riscului asumat de MADR, prin fondurile de garantare, din garanțiile acordate în baza Legii [nr. 329/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, prin plata valorii garanției/soldului garanției, în cazul contractelor de garantare executate de finanțator pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de finanțare.

Asumarea riscului de către MADR, prin fondurile de garantare, se face proporțional pe măsura acordării și rambursării creditului, potrivit graficului de eşalonare a creditului și a efectuării plăților. Valoarea garanției se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituțiile finanțatoare și fondurile de garantare.

Soldul garanției reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare.

Riscul garantat asumat de MADR, prin fondurile de garantare, constă în plata valorii garanției (soldul garanției) la momentul declanșării procedurii de executare a debitorilor."

7. La articolul 6¹, [alineatul \(1\)](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 6¹. -

(1) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor fi utilizate de fondurile de garantare potrivit prevederilor [art. 50](#) și ale art. 51 [alin. \(2\)](#) și [\(3\)](#) din Legea nr. 329/2009, cu modificările și completările ulterioare."

8. [Articolul 9](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Sumele încasate conform art. 7 reîntregesc fondurile puse la dispoziția fondurilor de garantare de către MADR."

9. [Articolul 14](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Sumele disponibilizate ca urmare a rambursării creditelor garantate de MADR prin fondurile de garantare vor fi reutilizate de către fondurile de garantare cu aprobarea MADR în scopul acordării de garanții în continuare."

Art. III. -

[Normele metodologice](#) de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului [nr. 1.262/2009](#), publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 28 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. [Articolul 1](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile [art. 2](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin [Programul](#) Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția fondurilor de garantare sume din Fondul de creditare și garantare a creditelor, denumit în continuare Fond, constituit și reconstituit conform prevederilor Legii [nr. 218/2005](#) privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea proiectelor din cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) privind renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificarea economiei în zonele rurale și proiectelor din cadrul Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA). "

2. [Articolul 2](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Sumele se pun la dispoziție din Fond pe baza convențiilor încheiate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) cu Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. (FGCR - IFN - S.A.) și cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. (FNGC IMM - S.A.), prin alimentarea conturilor acestora deschise la instituțiile de credit."

3. La [articolul 3](#), partea introductivă și literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Sumele puse la dispoziție sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

.....

- b) asumarea de angajamente de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, prin acordarea de scrisori de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, sau, după caz, în favoarea autorității de management pentru Programul pentru acvacultură și pescuit 2021-2027, denumită în continuare DGP-AMPOPAM, pentru garantarea avansului menționat în contractele de finanțare nerambursabilă/actele adiționale încheiate cu beneficiarii publici prevăzuți la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare;
- c) prelungirea scrisorilor de garanție acordate atât beneficiarilor [Programului](#) Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR 2007-2013, care vor fi încadrați în cap. 19.1 «Dispoziții tranzitorii» din [Programul](#) Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, cât și a celor acordate beneficiarilor PNDR 2014-2020 și ai Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027, denumit în continuare PAP 2021-2027;
- d) majorarea până la limita avansului acordat beneficiarilor în baza contractului de finanțare sau prelungirea scrisorilor de garanție acordate beneficiarilor Planului strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, și ai PAP 2021-2027."

4. La articolul 3¹, [alineatul \(1\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3¹. -

(1) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor fi utilizate potrivit prevederilor art. 4 [alin. \(3\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare."

5. După [articolul 3¹](#) se introduce un nou articol, art. 3², cu următorul cuprins:

"

Art. 3². -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale preia riscurile aferente gestionării și plasării sumelor puse la dispoziție potrivit art. 1, inclusiv asupra dobânzilor aferente acestora, precum și pe cele aferente scrisorilor de garanție acordate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare."

6. [Articolul 4](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, acordă scrisori de garanție pentru beneficiarii prevăzuți la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, care au încheiat un contract de finanțare nerambursabilă/act adițional cu AFIR/DGP-AMPOPAM și nu înregistrează credite restante la instituții de credit la data solicitării de acordare a scrisorilor de garanție."

7. La articolul 5, [alineatele \(1\), \(2\) și \(4\)](#) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) La solicitarea entităților prevăzute la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, acordă scrisori de garanție în favoarea AFIR/DGP-AMPOPAM, pe baza contractelor de finanțare nerambursabilă/actelor adiționale încheiate cu AFIR/DGP-AMPOPAM, a acordului de garantare prevăzut în anexa nr. 1, respectiv a acordului de garantare a comisionului prevăzut în anexa nr. 1¹.

(2) În cazul grupurilor de acțiune locală, denumite în continuare GAL, și al organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare, denumite în continuare OUAI/FOUAI, scrisorile de garanție în favoarea AFIR/DGP-AMPOPAM se acordă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, pe baza contractelor și acordurilor prevăzute la alin. (1), precum și în baza biletului la ordin prevăzut la art. 8 [alin. \(3\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare.

.....

(4) Beneficiarii PS 2023-2027 și PAP 2021-2027 care, potrivit contractului de finanțare, solicită avans în tranșe vor prezenta acordul de garantare prevăzut în anexa nr. 1, respectiv acordul de garantare a comisionului prevăzut în anexa nr. 1¹, dacă este cazul, atât la solicitarea scrisorii de garanție pentru prima tranșă, cât și la solicitarea majorării acesteia."

8. La articolul 8, [alineatul \(1\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Scrisorile de garanție acordate la solicitarea beneficiarilor prevăzuți la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv DGP-AMPOPAM au conținutul prevăzut în anexele nr. 3, 3¹ și 3² și vor fi semnate de reprezentanții legali ai fondurilor de

garantare. Scrisorile de garanție prevăzute în anexele nr. 3¹ și 3² se acordă numai beneficiarilor PS 2023-2027/PAP 2021-2027 care solicită avansul în tranșe."

9. [Articolul 9](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Scrisorile de garanție angajează conform dispozițiilor art. 3², în mod irevocabil, la plata către AFIR, respectiv către DGP-AMPOPAM, la prima cerere, a sumelor datorate de beneficiarii PNDR 2007-2013, PNDR 2014-2020, PS 2023-2027 și PAP 2021-2027, după caz, reprezentând valoarea avansului acordat și nejustificat integral/parțial și nerecuperat prin plată voluntară de la beneficiari, în limita maximă a valorii scrisorii de garanție, în baza cererii de executare."

10. [Articolul 10](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Executarea scrisorilor de garanție de către AFIR și DGP-AMPOPAM se va face în cazul în care beneficiarii prevăzuți la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin [Legea nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, nu justifică integral/parțial valoarea avansului, cu încadrarea în termenul stipulat în contractele de finanțare nerambursabilă/actele adiționale, și nu restituie AFIR sau DGP-AMPOPAM, după caz, debitul rezultat ca urmare a nejustificării avansului. Plata sumei solicitate de AFIR sau DGP-AMPOPAM, după caz, se face în mod irevocabil, la prima cerere însoțită de documentația justificativă."

11. La [articolul 11](#), partea introductivă și literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Cererea de executare a scrisorii de garanție, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, transmisă de AFIR/DGP-AMPOPAM fondului de garantare care a acordat respectiva scrisoare de garanție, trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

.....

c) documentul elaborat de AFIR/DGP-AMPOPAM prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor ce revin beneficiarului referitoare la utilizarea și justificarea avansului, așa cum acestea sunt prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare, în copie;

.....

e) contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM și toate actele adiționale la acesta, în copie;".

12. [Articolul 12](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Plata sumei reprezentând valoarea, în cazul neexecutării obligațiilor, sau diferența de valoare, în cazul executării parțiale a obligațiilor, aferentă scrisorii de garanție, comunicată prin cererea de executare de către AFIR/DGP-AMPOPAM, va fi efectuată de garant în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de executare și a documentelor justificative prevăzute la art. 11."

13. [Articolul 14](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

În baza prezentelor norme metodologice, fondurile de garantare vor elabora proceduri de lucru privind acordarea scrisorilor de garanție în favoarea AFIR/DGP-AMPOPAM, care constituie anexe la convențiile încheiate între acestea și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale."

14. [Articolul 15](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

15. Anexele [nr. 1](#), [1¹](#), [2](#), [3](#), [3¹](#), [3²](#) și [4-7](#) se modifică și se înlocuiesc cu anexele [nr. 3-12](#) la prezenta hotărâre.

Art. IV. -

Hotărârea Guvernului [nr. 682/2013](#) de aprobare a [Normelor metodologice](#) pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 43/2013](#) privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 septembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

"

HOTĂRÂRE

de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 43/2013](#) privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020, POPAM 2014-2020, Planului strategic PAC 2023-2027, precum și Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027 pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii"

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

"

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 43/2013](#) privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020, POPAM 2014-2020, Planului strategic PAC 2023-2027, precum și Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027 pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. În anexă, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

"

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 43/2013](#) privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020, POPAM 2014-2020, Planului strategic PAC 2023-2027, precum și Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027 pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii"

4. În anexă, [articolul 1](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În sensul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) garanție emisă - angajamentul expres, irevocabil și necondiționat asumat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, în baza convențiilor încheiate cu instituțiile finanțatoare pentru beneficiarii eligibili, în condițiile prevederilor art. 3 alin. (3) [lit. a](#)) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea

accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020, POPAM 2014-2020, Planului strategic PAC 2023-2027, precum și Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027 pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare;

b) garanție acordată - acordul încheiat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, cu instituțiile finanțatoare, respectiv contractul de garantare, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților, în condițiile prevederilor art. 3 alin. (3) [lit. b\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare."

5. În anexă, [articolul 2](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Sumele necesare pentru acordarea de garanții, potrivit prevederilor [art. 3](#) și art. 6 [alin. \(3\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare, se pun la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se derulează prin intermediul Fondului de creditare și garantare a creditelor, denumit în continuare Fond, constituit și reconstituit conform prevederilor art. 1 [alin. \(1\)](#) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin convenții încheiate cu instituțiile de garantare, denumite în continuare fonduri de garantare, pune la dispoziție sume din Fond pentru constituirea plafonului de garantare cu o expunere maximă de până la 5 ori. Sumele puse la dispoziție sunt virate în contul fondurilor de garantare la solicitarea acestora, pe măsură ce există solicitări de garantare din partea beneficiarilor. Prin convențiile încheiate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu fondurile de garantare se stabilesc drepturile și obligațiile părților, precum și normele de lucru.

(3) Sumele puse la dispoziția fondurilor de garantare de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea constituirii plafonului de garantare, sunt plasate în titluri de stat și depozite bancare în cele mai bune condiții de pe piață de către o comisie constituită la nivelul fondurilor de garantare din care face parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Plafonul de garantare disponibil la nivelul fondurilor de garantare ca

urmare a finalizării garanțiilor anterioare se va utiliza pentru acordarea de noi garanții cu acordul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale preia riscurile aferente gestionării și plasării sumelor puse la dispoziție potrivit alin. (2), inclusiv asupra dobânzilor aferente acestora, precum și pe cele aferente garanțiilor acordate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin fondurile de garantare."

6. În anexă, la articolul 3, [alineatele \(2\), \(3\) și \(5\)](#) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Dobânzile aferente sumelor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare potrivit [art. 8](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare.

(3) Asumarea riscului de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, se face proporțional pe măsura acordării și a rambursării creditului, potrivit graficului de rambursare a creditului și de efectuare a plăților. Valoarea garanției se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit proporțional cu procentul de garantare solicitat de instituția finanțatoare și acceptat de fondurile de garantare. Soldul garanției reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare. Plata valorii/soldului garanției se va efectua conform art. 3 [alin. \(5\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare.

.....

(5) Garanțiile aferente creditelor cu destinația prevăzută la art. 2 [lit. b³](#)) și art. 3 alin. (1) [lit. b\)](#) și [c\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare, se vor acorda în moneda în care se acordă creditul, conform normelor proprii și/sau procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare parte a convenției încheiate cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la solicitarea instituțiilor finanțatoare, în favoarea beneficiarilor privați, pe baza creditelor/scrisorilor de garanție bancară aprobate de acestea fără a solicita pentru valoarea garanțiilor acordate alte garanții din partea împrumutaților/terților garanți. În cazul garanțiilor emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin fondurile de garantare, expunerea maximă pe beneficiar aferentă creditelor acordate de instituțiile finanțatoare conform art. 3 alin. (3) [lit. a\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare, nu trebuie să depășească 3 milioane EUR la momentul emiterii acestora."

7. În anexă, la articolul 5, [alineatul \(1\)](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Creanțele rezultate din plata garanțiilor emise și a contractelor de garantare încheiate pe seama sumelor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 43/2013](#), aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare, și executate de instituțiile finanțatoare sunt supuse dispozițiilor Legii [nr. 134/2010](#) privind [Codul de procedură civilă](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor Legii [nr. 85/2014](#) privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, de către fondurile de garantare, iar sumele finale recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata garanției."

8. În anexă, [articolul 7](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Împrumutații care solicită credite pentru achiziția de teren agricol pot beneficia de garanția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin fondurile de garantare pentru creditele aferente suprafeței maxime cumulate de până la 750 ha în proprietate, conform art. 2 [lit. b³](#)) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului de credit, precum și pe baza adeverințelor emise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, după caz."

9. În anexă, [articolul 8](#) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Beneficiază de garanția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin fondurile de garantare exclusiv creditele pentru terenurile achiziționate potrivit art. 2 [lit. b\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare, care pe durata rambursării creditului și la mai puțin de 5 ani de la momentul tranzacției nu vor fi înstrăinate de proprietari."

Art. V. -

(1) Evidențierea în bugetul general consolidat a operațiunilor desfășurate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin fondurile de garantare, în conformitate cu prevederile Legii [nr. 218/2005](#)

privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii [nr. 329/2009](#) privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 43/2013](#) privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020, POPAM 2014-2020, Planului strategic PAC 2023-2027, precum și Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027 pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 289/2013](#), cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 65/2023](#) pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, cu modificările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 7/2024](#) privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Creditul fermierului", în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum și pentru modificarea art. 12 [alin. \(1\)](#) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, aprobată prin Legea [nr. 108/2025](#), se efectuează de către Ministerul Finanțelor potrivit formularului "Program/Cont de execuție al sumelor puse la dispoziția fondurilor de garantare", al cărui model este prevăzut în anexa [nr. 1](#).

(2) În faza de programare, anexa [nr. 1](#) se întocmește de fondurile de garantare la termenele stabilite de Ministerul Finanțelor pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare, a legii bugetului de stat și a legilor de rectificare.

(3) În faza de execuție, anexa [nr. 1](#) se întocmește de fondurile de garantare și se depune la Ministerul Finanțelor, lunar, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, împreună cu formularul prevăzut în anexa [nr. 2](#).

Art. VI. -

Anexele [nr. 1-12](#) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Florin-Ionuț Barbu
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare

București, 12 februarie 2026.
Nr. 81.

ANEXA Nr. 1

**Program/Cont de execuție al sumelor puse la dispoziția fondurilor de garantare
Sume puse la dispoziție din Fondul de creditare și garantare a creditelor**

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Total fonduri, din care:	Legea nr. 218/2005	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2024	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2023	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009	Legea nr. 329/2009
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sold disponibil la data de . . .							
2.	Sume puse la dispoziție de MADR luna . . .							
3.	Total sume (3 = 1 + 2)							

4.	Garanții executate în luna . . .							
5.	Disponibil la data de (5 = 3 - 4)							

ANEXA Nr. 2

SITUAȚIA

dobânzilor încasate din plasarea în depozite bancare/titluri de stat a sumelor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe luna . . .

Dobânzi aferente fondurilor puse la dispoziție din Fondul de creditare și garantare a creditelor

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Total dobânzi, din care:	Legea nr. 218/2005	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2024	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2023	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009	Legea nr. 329/2009
0	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8	3	4	5	6	7	8
1.	Sold disponibil din dobânzi la data de . . .							
2.	Total încasări în luna , din care:							
2.1.	Dobânzi încasate							
2.2.	Creanțe încasate							

3.	Total disponibil din dobânzi (3 = 1 + 2)							
4.	Total plăți în luna . . . , din care							
4.1.	Garanții executate							
4.2.	Comisioane de garantare încasate pentru fermieri privați							
4.3.	Viramente la buget din creanțe încasate							
5.	Disponibil la data de (5 = 3 - 4)							

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)

ACORD DE GARANTARE

1. (Fondul de garantare), cu sediul în municipiul București, str. nr. , sectorul . . . , înregistrat la registrul comerțului din București cu nr. J40/ , cod unic de înregistrare , cont , deschis la , reprezentat prin director general și director , în calitate de cesionar, și

2. (beneficiarul prevăzut la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare), cu sediul în localitatea , satul , județul , tel , fax , cod fiscal , reprezentată de domnul/doamna , reprezentant legal, în calitate de cedent

Preambul

Întrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea

și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului [nr. 1.262/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, cedentul a solicitat și Fondul de garantare a aprobat acordarea unei scrisori de garanție de restituire a avansului în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) /DGP-AMPOPAM, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului necesar realizării investiției, respectiv funcționării, dobândirii de competențe și animării teritoriului, după caz, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. , și a Hotărârii Consiliului Local nr. / /Hotărârii Consiliului director/Consiliului de administrație nr. etc., după caz (anexată în copie). Părțile convin semnarea prezentului acord.

Obiectul acordului

În scopul garantării obligațiilor asumate de Fondul de garantare prin scrisoarea de garanție emisă în favoarea AFIR/DGP-AMPOPAM, cedentul este de acord să constituie în favoarea cesionarului o garanție asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și care va fi executată potrivit Legii [nr. 134/2010](#) privind [Codul de procedură civilă](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală sau organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.

ARTICOLUL 1 Constituirea garanției

1.1. Cedentul constituie în favoarea Fondului de garantare, în calitate de cesionar, o garanție reală mobilă având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și care va fi executată potrivit Legii [nr. 134/2010](#) privind [Codul de procedură civilă](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, precum și orice sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.

1.2. Prezenta garanție reală mobilă se constituie în favoarea Fondului de garantare, în cazul în care acesta este executat de AFIR/DGP-AMPOPAM ca urmare a neonorării la scadență de către cedent a obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM, recuperarea creanței urmând a se face conform [art. 8](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului [nr. 1.262/2009](#), cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Suma garantată prin prezentul acord de garanție este de lei.

ARTICOLUL 2 Declarații, garanții și obligații ale cedentului

2.1. Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă și garantează că:

- a) Fondul de garantare este cesionarul în favoarea căruia a fost constituită o garanție asupra sumelor aprobate anual în bugetul cedentului, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;
- b) sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite de alți creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.

2.2. Cedentul se obligă:

- a) să nu constituie, fără înștiințarea prealabilă a Fondului, nicio altă garanție asupra sumelor aprobate anual în buget și nici asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;
- b) să transmită Fondului de garantare orice informație sau documente pe care Fondul de garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiții a drepturilor conferite lui prin prezentul acord și să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de lege pentru a menține garanția validă și efectivă.

ARTICOLUL 3 Executarea garanției

3.1. Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord.

3.2. Cesionarul are dreptul să declare ca fiind scadente în termen de 5 zile lucrătoare toate sumele datorate de cedent în contul scrisorii de garanție plătite de cesionar către AFIR/DGP-AMPOPAM și să încaseze aceste sume conform pct. 3.1.

3.3. În caz de neexecutare, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite de lege pentru încasarea sumei de lei.

ARTICOLUL 4 Diverse

4.1. Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părțile convin ca orice dispută referitoare la acest acord să fie soluționată de instanța de judecată de la sediul Fondului de garantare din municipiul București.

4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord de garantare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa, care să confere rang de prioritate garanției.

4.3. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată în scris și va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, socotindu-se primită, după caz, la data remiterii ori la data indicată pe "confirmarea de primire".

4.4. Prezentul acord constituie titlu executoriu.

Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Cesionar - Fondul de garantare

Director general,

.....

Data semnării

.....

Director,

.....

Data semnării

.....

Cedent - Comuna/Orașul/ADI/GAL/OUAI etc.

.....

Primar/Reprezentant legal,

.....

Data semnării

.....

Responsabil economic,

.....

Data semnării

.....

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)

ACORD DE GARANTARE A COMISIONULUI DATORAT

1. (Fondul de garantare), cu sediul în municipiul București, str. nr., sectorul . . . , înregistrat la registrul comerțului din București cu nr. J40/ , cod unic de înregistrare , cont , deschis la , reprezentat prin director general și director , în calitate de cesionar, și

2. (beneficiarul prevăzut la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare), cu sediul în localitatea....., satul....., județul....., tel....., fax....., cod fiscal....., reprezentată de domnul/doamna....., reprezentant legal, în calitate de cedent

Preambul

Întrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului [nr. 1.262/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, cedentul a

solicitat și Fondul de garantare a aprobat acordarea unei scrisori de garanție de restituire a avansului în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) /DGP-AMPOPAM, în vederea garantării obligațiilor de plată a comisionului de garantare în sumă de lei aferent valabilității scrisorii de garanție emise în favoarea AFIR/DGP-AMPOPAM aferent avansului de % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului necesar realizării investiției, respectiv funcționării, dobândirii de competențe și animării teritoriului, după caz, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. și a Hotărârii Consiliului Local nr. / /Hotărârii Consiliului director/Consiliului de administrație nr. etc., după caz (anexată în copie), părțile convin semnarea prezentului acord.

Obiectul acordului

În scopul garantării plății comisionului de garantare datorat pentru emiterea scrisorii de garanție, cedentul este de acord să constituie în favoarea cesionarului o garanție asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și care va fi executată potrivit Legii [nr. 134/2010](#) privind [Codul de procedură civilă](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală sau organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.

ARTICOLUL 1 Constituirea garanției

1.1. Cedentul constituie în favoarea Fondului de garantare, în calitate de cesionar, o garanție reală mobilară având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și care va fi executată în condițiile prevederilor Legii [nr. 134/2010](#) privind [Codul de procedură civilă](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, precum și orice sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.

1.2. Prezenta garanție reală mobilară se constituie în favoarea Fondului de garantare, în cazul în care cedentul nu își îndeplinește obligațiile de plată a comisionului de garantare datorat, recuperarea creanței urmând a se face conform [art. 8](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului [nr. 1.262/2009](#), cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Cedentul se obligă să plătească comisionul de garantare datorat, anual, până la data de 1 aprilie pe perioada valabilității scrisorii de garanție, proporțional cu numărul de luni de garantare din an, astfel:

- anul suma lei;
- anul suma lei;

- anul suma lei.

1.4. Suma garantată prin prezentul acord de garanție este de lei.

ARTICOLUL 2 Declarații, garanții și obligații ale cedentului

2.1. Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă și garantează că:

- a) Fondul de garantare este cesionarul în favoarea căruia a fost constituită o garanție asupra sumelor aprobate anual în bugetul cedentului, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;
- b) sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite de alți creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.

2.2. Cedentul se obligă:

- a) să nu constituie, fără înștiințarea prealabilă a Fondului, nicio altă garanție asupra sumelor aprobate anual în buget și nici asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;
- b) să transmită Fondului de garantare orice informație sau documente pe care Fondul de garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiții a drepturilor conferite lui prin prezentul acord și să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de lege pentru a menține garanția validă și efectivă.

ARTICOLUL 3 Executarea garanției

3.1. Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord.

3.2. În caz de neplată a comisionului de garantare datorat, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite de lege pentru încasarea sumei de lei.

3.3. În caz de neplată a comisionului (a oricărei tranșe prevăzute la art. 1 pct. 1.3 din prezentul acord), cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite de lege pentru încasarea sumei de lei, reprezentând suma totală rămasă de încasat datorată și neachitată aferentă întregii perioade de valabilitate a scrisorii de garanție emise în favoarea AFIR/DGP-AMPOPAM.

ARTICOLUL 4 Diverse

4.1. Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părțile convin ca orice dispută referitoare la acest acord să fie soluționată de instanța de judecată de la sediul Fondului de garantare din municipiul București.

4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord de garantare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa, care să confere rang de prioritate garanției.

4.3. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată în scris și va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, socotindu-se primită, după caz, la data remiterii ori la data indicată pe "confirmarea de primire".

4.4. Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Cesionar - Fondul de garantare

Director general,

.....

Data semnării

.....

Director,

.....

Data semnării

.....

Cedent - Comuna/Orașul/ADI/GAL/OUAI etc.

.....

Primar/Reprezentant legal,

.....

Data semnării

.....

Responsabil economic,

.....

Data semnării

.....

**ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 2 la normele metodologice
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)
SOLICITARE**

de acordare/majorare a scrisorii de garanție

1., (Se notează beneficiarul prevăzut la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare.) având următoarele date de identificare:....., CUI....., cod CAEN....., sediul în localitatea....., str..... nr....., județul....., telefon....., fax....., e-mail....., prin

2. Reprezentanții legali:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Actul de numire sau de împuternicire	BI/CI seria și nr.	Codul numeric personal

vă rugăm să aprobați:

- acordarea unei scrisori de garanție în valoare de lei;

- majorarea scrisorii de garanție având codul, în valoare de lei, până la suma totală de lei, destinată acoperirii sumei solicitate ca avans, conform prevederilor din Contractul de finanțare nerambursabilă nr. din data de /Actul adițional nr. din data de, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)/DGP-AMPOPAM, destinat realizării investiției/proiectului sau, după caz, funcționării GAL:
3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este
4. Valoarea scrisorii de garanție este de lei, reprezentând % din valoarea avansului în sumă de lei.
5. Numărul de luni de valabilitate a scrisorii de garanție (inclusiv luna acordării și a expirării valabilității) este de luni.
6. Valabilitatea scrisorii de garanție este inclusiv.
7. Comisionul de garantare este în sumă totală de..... lei, din care s-a achitat integral suma de...../parțial suma de..... lei aferentă primului an de garantare, conform OP anexat (în copie), urmând ca diferența să fie plătită, după caz, conform prevederilor art. 7 [alin. \(2\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare.
8. Beneficiarul scrisorii de garanție: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cod fiscal: 13533790, localitatea București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon 021-402.27.50, fax 021-315.67.79/DGP-AMPOPAM, cod fiscal, localitatea București, str. nr., sectorul, telefon fax
9. Investiția se încadrează în măsura/intervenția acreditată prin PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020/PS 2023-2027/PAP 2021-2027.
- Valoarea totală a obiectivului de investiție este (în cifre și litere) lei.
- Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanțare nerambursabilă este de (în cifre și litere) lei.
10. Impozitele și taxele locale sunt încasate prin (Se completează numai în cazul beneficiarilor publici.):
- unități proprii;
 - alte unități.
11. Beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020/PS 2023-2027/PAP 2021-2027 declară că are deschise la Trezoreria Statului/instituții de credit conturi bancare.
- Situația conturilor deschise la instituțiile de credit este următoarea:

Trezoreria Statului/instituția de credit	Numărul contului
--	------------------

12. Beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020/PS 2023-2027/PAP 2021-2027 declară și garantează Fondului de garantare că la data prezentei solicitări:

- a) a adoptat în condițiile prevăzute de lege hotărârea prin care a decis încheierea acordurilor de garantare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 1¹ la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului [nr. 1.262/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare normele metodologice, în favoarea Fondului de garantare privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli, în cazul beneficiarilor publici;
- b) proiectul ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile pentru care s-a semnat contractul de finanțare cu AFIR/DGP-AMPOPAM a fost cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și în anexele la acesta, potrivit prevederilor legale, precum și în documentele de înființare și funcționare conform legii, în cazul GAL/OUAI;
- c) nu au fost inițiate și nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri împotriva sa (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, și/sau asupra conturilor sale deschise la instituțiile de credit), care pot afecta capacitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM;
- d) viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta solicitare de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii și regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condițiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării și a acordurilor de garantare, au fost îndeplinite.

13. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente și informații, însoțite de un opis:

- 13.1. hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, după caz (în copie);
- 13.2. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (în copie);
- 13.3. contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM, inclusiv bugetul indicativ și declarația de eşalonare a depunerii cererilor de plată (în copie);
- 13.4. avizul favorabil al AFIR/DGP-AMPOPAM asupra unei achiziții, conform procedurilor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în cazul investițiilor, în copie;

- 13.5. proiecția bugetului local, în cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție, care să includă restituirea avansului solicitat și plata comisionului aferent scrisorii de garanție, detalierea veniturilor și cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție, conform clasificății economice;
- 13.6. certificat de înregistrare fiscală emis de direcția generală a finanțelor publice, după caz;
- 13.7. certificat de atestare fiscală privind situația achitării obligațiilor către bugetul general consolidat sau a plății obligațiilor sociale, după caz;
- 13.8. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;
- 13.9. copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali/decizia beneficiarului de numire a reprezentanților legali, după caz;
- 13.10. hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (în copie);
- 13.11. contul pentru virarea avansului este deschis la trezoreria/instituția de credit cu nr. și corespunde cu cel declarat în contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare;
- 13.12. acordurile de garantare, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 1¹ la normele metodologice, în două exemplare originale semnate de reprezentanții legali ai beneficiarului, în calitate de cedent;
- 13.13. în cazul GAL/OUAI/FOUAI, biletul la ordin stipulat fără protest cu scadența la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție;
- 13.14. declarație pe propria răspundere semnată de reprezentanții legali ai GAL/OUAI/FOUAI, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la normele metodologice;
- 13.15. în cazul solicitării majorării scrisorii de garanție pentru beneficiarii PS 2023-2027/PAP 2021-2027, documentul/avizul favorabil al AFIR/DGP-AMPOPAM din care să reiasă îndeplinirea condițiilor pentru acordarea următoarei tranșe aferente avansului.
- Prin prezenta solicitare de acordare a scrisorii de garanție, subsemnatul (a),....., în calitate de reprezentant legal al comunei/orașului/GAL/OUAI/FOUAI....., numit (ă) în baza....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale și în declarații, că mă oblig să respect prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și

completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către Fondul de Garantare..... a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.

.....
(Se notează beneficiarul prevăzut la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare.)

Data semnării	Primar/Reprezentant legal
Data semnării	Responsabil economic

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)

FONDUL DE GARANTARE

Către: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR/DGP-AMPOPAM

SCRISOARE DE GARANȚIE

pentru restituirea Avansului nr. /

Referitor la: Contractul de finanțare nerambursabilă nr. /

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, și cu solicitarea beneficiarului....., reprezentat de....., în calitate de....., Fondul..... acordă o garanție irevocabilă, în valoare de..... lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului de..... lei, în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), cu sediul în str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1 București, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@afir.ro, www.afir.ro, cod fiscal 13533790, respectiv DGP-AMPOPAM, cu sediul în str..... nr....., sectorul..., București, telefon....., fax....., e-mail....., cod fiscal....., pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanțare nerambursabilă nr..... din data de...../Actul adițional nr..... din data de....., încheiat cu AFIR, cu sediul în str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, București, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@afir.ro, www.afir.ro, cod fiscal 13533790, respectiv DGP-AMPOPAM, cu sediul în str..... nr....., sectorul..., București, telefon....., fax....., e-mail....., cod fiscal....., necesar realizării investiției din fonduri FEADR/FEAMPA. Prin prezenta ne obligăm în mod irevocabil să plătim în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executare a prezentei scrisori de garanție, orice sumă până la concurența valorii care reprezintă

maximum 110%, respectiv 100% din valoarea avansului acordat, la prima cerere de executare, care decurge din nereguli conform contractului de finanțare, din neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația în vigoare. Plata scrisorii de garanție se va face de către Fond în termenul menționat, fără nicio altă formalitate suplimentară față de cele prevăzute mai sus, din partea AFIR/DGP-AMPOPAM. Cererea de executare a prezentei scrisori de garanție din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM trebuie să fie adresată Fondului care a emis prezenta scrisoare de garanție și trebuie să fie însoțită de originalele scrisorii de garanție pentru restituirea avansului, ale notificărilor de prelungire și ale addendumurilor la aceasta, respectiv de copiile documentelor de plată cu care a fost virat avansul către beneficiarul PNDR/PS 2023-2027/PAP 2021-2027, copiile documentelor justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, privind utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, copia documentului elaborat de AFIR/DGP-AMPOPAM prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a oricărui nereguli conform contractului de finanțare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare, sau, în cazul în care s-a depus contestație, copie a deciziei privind soluționarea contestației, copie de pe contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM și de pe toate actele adiționale la acesta. Prezenta scrisoare de garanție intră în vigoare la data emiterii acesteia, astăzi,, și va produce efecte numai după ce beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020/PS 2023-2027/PAP 2021-2027 a primit avansul prevăzut în prezenta scrisoare de garanție în contul/conturile deschis(e) la Trezoreria Statului/instituția de credit cu nr. cont IBAN

Garanția emisă de Fondul este valabilă până la data de inclusiv și expiră automat și în întregime în cazul în care cererea de executare din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM nu este transmisă în scris, până cel târziu la data menționată mai sus, indiferent dacă prezenta scrisoare de garanție este sau nu este restituită. Odată expirată, această scrisoare de garanție devine fără obiect și nicio cerere de executare primită după această dată nu va mai fi onorată.

În cazul în care beneficiarul prezentei scrisori de garanție va solicita Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM prelungirea duratei de execuție prevăzute în contractul de finanțare, Fondul se obligă ca la cererea acestuia să emită notificarea de prelungire a scrisorii de garanție acordate. Garanția își va înceta valabilitatea și înainte de data din scrisoarea de garanție sau din notificarea de prelungire a scrisorii de garanție, în cazul în care Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-

AMPOPAM notifică Fondului de garantare în scris că documentele justificative prezentate de beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020/PS 2023-2027/PAP 2021-2027 confirmă utilizarea avansului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, beneficiarul a restituit debitul rezultat din nejustificarea avansului acordat.

În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR/DGP-AMPOPAM suma menționată în cererea de executare în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR/DGP-AMPOPAM va percepe acestuia majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislației în vigoare.

În cazul în care AFIR/DGP-AMPOPAM primește contestații de la beneficiarii publici pentru ultima tranșă de plată, termenul de plată al cererii de executare se suspendă până la soluționarea contestației și transmiterea către Fond a unei copii a deciziei privind soluționarea contestației.

Fondul de garantare
Director general,
.....
Director,
.....

Avizat,
Departament/Structură juridică

**ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 31 la normele metodologice
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)**

FONDUL DE GARANTARE

Către: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR/DGP-AMPOPAM

SCRISOARE DE GARANȚIE

pentru restituirea tranșei aferente avansului nr. /

Referitor la: Contractul de finanțare nerambursabilă nr. /

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, și cu solicitarea....., reprezentată de....., în calitate de....., Fondul de garantare..... acordă o garanție irevocabilă, aferentă tranșei....., în valoare de..... lei, reprezentând.....% din valoarea avansului de..... lei, în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), cu sediul în str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, București, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@afir.ro, www.afir.ro, cod fiscal 13533790, respectiv DGP-AMPOPAM, cu sediul în str.... nr..., sectorul..., București, telefon....., fax....., e-mail....., cod fiscal....., pentru restituirea

avansului prevăzut în Contractul de finanțare nerambursabilă nr..... din data de...../Actul adițional nr..... din data de....., încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM, necesar realizării investiției din fonduri FEADR/FEAMPA.

Prin prezenta ne obligăm în mod irevocabil să plătim în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executare a prezentei scrisori de garanție, orice sumă până la concurența valorii care reprezintă maximum din valoarea avansului prevăzut în contractul de finanțare nerambursabilă mai sus menționat, la prima cerere de executare, care decurge din nereguli conform contractului de finanțare, din neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația în vigoare. Plata scrisorii de garanție se va face de către Fond în termenul menționat, fără nicio altă formalitate suplimentară față de cele prevăzute mai sus, din partea AFIR/DGP-AMPOPAM.

Cererea de executare a prezentei scrisori de garanție din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM trebuie să fie adresată Fondului care a emis prezenta scrisoare de garanție și trebuie să fie însoțită de originalele scrisorii de garanție pentru restituirea avansului, ale notificărilor de prelungire și ale addendumurilor la aceasta, respectiv de copiile documentelor de plată cu care a fost virat avansul către beneficiarul PS 2023-2027/PAP 2021-2027, copiile documentelor justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, privind utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, copia documentului elaborat de AFIR/DGP-AMPOPAM, prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanțare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare, sau, în cazul în care s-a depus contestație, copie a deciziei privind soluționarea contestației, copie de pe contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM și de pe toate actele adiționale la acesta.

Prezenta scrisoare de garanție intră în vigoare la data emiterii acesteia, astăzi,, și va produce efecte numai după ce beneficiarul PS 2023-2027/PAP 2021-2027 a primit avansul/tranșa din avansul prevăzut în prezenta scrisoare de garanție în contul/conturile deschis(e) la Trezoreria Statului/instituția de credit cu nr. cont IBAN

Garanția emisă de Fondul este valabilă până la data de inclusiv și expiră automat și în întregime în cazul în care cererea de executare din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM nu este transmisă în scris, până cel târziu la data menționată mai sus, indiferent dacă prezenta scrisoare de garanție este sau nu este restituită. Odată expirată, această

scrisoare de garanție devine fără obiect și nicio cerere de executare primită după această dată nu va mai fi onorată.

În cazul în care beneficiarul prezentei scrisori de garanție va solicita Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM prelungirea duratei de execuție prevăzute în contractul de finanțare, Fondul se obligă ca la cererea acestuia să emită notificarea de prelungire a scrisorii de garanție acordate.

Garanția își va înceta valabilitatea și înainte de data din scrisoarea de garanție sau din notificarea de prelungire a scrisorii de garanție, în cazul în care Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM notifică Fondului de garantare în scris că documentele justificative prezentate de beneficiarul PS 2023-2027/PAP 2021-2027 confirmă utilizarea avansului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, beneficiarul a restituit debitul rezultat din nejustificarea avansului acordat.

În cazul în care Fondul nu va plăti către AFIR/DGP-AMPOPAM suma menționată în cererea de executare în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR/DGP-AMPOPAM va percepe acestuia majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislației în vigoare.

În cazul în care AFIR/DGP-AMPOPAM primește contestații de la beneficiarii publici pentru ultima tranșă de plată, termenul de plată al cererii de executare se suspendă până la soluționarea contestației și transmiterea către Fond a unei copii a deciziei privind soluționarea contestației.

Fondul de garantare

Director general,

.....

Director,

.....

Avizat,

Departament/Structură juridică

**ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 32 la normele metodologice
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)**

FONDUL DE GARANTARE

Către: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR/DGP-AMPOPAM

SCRISOARE DE GARANȚIE

pentru restituirea avansului majorat/integral nr. /

Referitor la: Contractul de finanțare nerambursabilă nr. /

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare,

și cu solicitarea....., reprezentată de....., în calitate de....., Fondul de garantare..... acordă o garanție irevocabilă, aferentă avansului majorat/integral în valoare de..... lei, reprezentând.....% din valoarea avansului de..... lei, în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), cu sediul în str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, București, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@afir.ro, www.afir.ro, cod fiscal 13533790, respectiv DGP-AMPOPAM, cu sediul în str..... nr....., sectorul....., București, telefon....., fax....., e-mail....., cod fiscal....., pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanțare nerambursabilă nr..... din data de...../Actul adițional nr..... din data de....., încheiat cu AFIR, cu sediul în str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, București, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@afir.ro, www.afir.ro, cod fiscal 13533790, respectiv AMPOPAM, cu sediul în str..... nr....., sectorul....., București, telefon....., fax....., e-mail....., cod fiscal....., necesar realizării investiției din fonduri FEADR/FEAMPA.

Prin prezenta ne obligăm în mod irevocabil să plătim în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executare a prezentei scrisori de garanție, orice sumă până la concurența valorii care reprezintă maximum din valoarea avansului prevăzut în contractul de finanțare nerambursabilă mai sus menționat, la prima cerere de executare, care decurge din nereguli conform contractului de finanțare, din neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația în vigoare. Plata scrisorii de garanție se va face de către Fond în termenul menționat, fără nicio altă formalitate suplimentară față de cele prevăzute mai sus, din partea AFIR/DGP-AMPOPAM.

Cererea de executare a prezentei scrisori de garanție din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM trebuie să fie adresată Fondului care a emis prezenta scrisoare de garanție și trebuie să fie însoțită de originalele scrisorii de garanție pentru restituirea avansului, ale notificărilor de prelungire și ale addendumurilor la aceasta, respectiv de copiile documentelor de plată cu care a fost virat avansul către beneficiarul PS 2023-2027/PAP 2021-2027, copiile documentelor justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, privind utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, copia documentului elaborat de AFIR/DGP-AMPOPAM, prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanțare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare, sau, în cazul în care s-a depus contestație,

copie a deciziei privind soluționarea contestației, copie de pe contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM și de pe toate actele adiționale la acesta.

Prezenta scrisoare de garanție intră în vigoare la data emiterii acesteia, astăzi, , și va produce efecte numai după ce beneficiarul PS 2023-2027/PAP 2021-2027 a primit avansul prevăzut în prezenta scrisoare de garanție în contul/conturile deschis(e) la Trezoreria Statului/instituția de credit cu nr. cont IBAN

Garanția emisă de Fondul este valabilă până la data de inclusiv și expiră automat și în întregime în cazul în care cererea de executare din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM nu este transmisă în scris, până cel târziu la data menționată mai sus, indiferent dacă prezenta scrisoare de garanție este sau nu este restituită. Odată expirată, această scrisoare de garanție devine fără obiect și nicio cerere de executare primită după această dată nu va mai fi onorată.

În cazul în care beneficiarul prezentei scrisori de garanție va solicita Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM prelungirea duratei de execuție prevăzute în contractul de finanțare, Fondul se obligă ca la cererea acestuia să emită notificarea de prelungire a scrisorii de garanție acordate.

Garanția își va înceta valabilitatea și înainte de data din scrisoarea de garanție sau din notificarea de prelungire a scrisorii de garanție, în cazul în care Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM notifică Fondului de garantare în scris că documentele justificative prezentate de beneficiarul PS 2023-2027/PAP 2021-2027 confirmă utilizarea avansului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, beneficiarul a restituit debitul rezultat din nejustificarea avansului acordat.

În cazul în care Fondul nu va plăti către AFIR/DGP-AMPOPAM suma menționată în cererea de executare în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR/DGP-AMPOPAM va percepe acestuia majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislației în vigoare.

În cazul în care AFIR/DGP-AMPOPAM primește contestații de la beneficiarii publici pentru ultima tranșă de plată, termenul de plată al cererii de executare se suspendă până la soluționarea contestației și transmiterea către Fond a unei copii a deciziei privind soluționarea contestației.

Fondul de garantare

Director general,

.....

Director,

.....

Avizat,

Departament/Structură juridică

**ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 4 la normele metodologice
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)
CERERE DE EXECUTARE**

a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului

Către: Fondul

Referitor la: Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului, emisă de dumneavoastră în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR/DGP-AMPOPAM privind obligațiile (denumirea beneficiarului) în baza Contractului de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr...../data....., emisă de dumneavoastră..... (denumirea Fondului), vă transmitem solicitarea noastră pentru plata sumei de..... (Se va completa în cifre și în litere.) lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului acordat și nejustificat sau justificat parțial și nerecuperat către AFIR/DGP-AMPOPAM/nerecuperat de către AFIR/DGP-AMPOPAM prin plată voluntară de la beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020/PS 2023-2027/PAP 2021-2027 conform prevederilor art. 20 [alin. \(7\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea [art. 10](#) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 371/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform art. 23 [alin. \(7\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 56/2016](#), cu modificările și completările ulterioare, conform art. 23 [alin. \(7\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEAGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat

pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform art. 9 [alin. \(4\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2024 privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de beneficiarii Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2017-2020, aprobată cu modificări prin Legea [nr. 197/2024](#).

În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR/DGP-AMPOPAM suma menționată la paragraful precedent în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR/DGP-AMPOPAM va percepe dobânzi calculate conform prevederilor legislației în vigoare.

Pentru a asigura drepturile Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM în baza Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. /data, vă solicităm să efectuați plata sumei menționate mai sus în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii de către dumneavoastră (denumirea Fondului) a cererii de executare a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului și a documentelor anexate acesteia.

Motivele care stau la baza executării Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. /data sunt:

a)

b)

Atașăm la prezenta Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr. din data, emisă de Fondul, notificările de prelungire și addendumurile la aceasta, în original, precum și copiile următoarelor documente justificative:

a) documentele de plată cu care AFIR/DGP-AMPOPAM a virat avansul/avansurile în contul/conturile beneficiarului PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020/PS 2023-2027/PAP 2021-2027;

b) documentele justificative elaborate de AFIR/DGP-AMPOPAM din care să rezulte neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului privind utilizarea și justificarea avansului/avansurilor, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare;

c) documentul elaborat de AFIR/DGP-AMPOPAM prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor ce revin contractantului referitoare la utilizarea și justificarea avansului/avansurilor, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare;

- d) confirmarea că beneficiarul a depus sau nu a depus contestație pentru debitul stabilit, iar în cazul în care s-a depus contestație, copie a deciziei privind soluționarea contestației;
- e) copia contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM și a tuturor actelor adiționale la acesta.

Suma finală datorată va fi plătită în contul Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale/DGP-AMPOPAM nr. cont IBAN, deschis la

Prezenta cerere constituie declarație de neîndeplinire a obligațiilor ce derivă din acordarea avansului, inclusiv cu privire la faptul că nu a avut loc o restituire voluntară a avansului de către beneficiar.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR/DGP-AMPOPAM

Director general,

.....

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 5 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)

FONDUL

Către: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR/DGP-AMPOPAM

NOTIFICARE

de prelungire a Scrisorii de garanție de restituire a avansului nr.

Ref. Contract de finanțare nr.

Scrisoarea de garanție de restituire a avansului în valoare de, emisă de Fond în favoarea AFIR/DGP-AMPOPAM la data de, cu nr., cu termen de valabilitate până la data de, pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanțare nerambursabilă nr. din data de /Actul adițional nr. din data de, își prelungește valabilitatea până la data de

Prezenta notificare este valabilă numai în condițiile în care termenul final de execuție prevăzut în contractul de finanțare nu depășește perioada de valabilitate a scrisorii de garanție, așa cum a fost acesta prelungit prin prezenta notificare.

Prezenta notificare face parte integrantă din Scrisoarea de garanție de restituire a avansului nr.
...

Fondul de garantare

Director general,

.....

Avizat,

Departament/Structură juridică

Director,
.....

**ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 6 la normele metodologice
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)
CERERE**

de prelungire a valabilității scrisorii de garanție

1. (beneficiarul prevăzut la [art. 3](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare), având următoarele date de identificare:....., CUI....., cod CAEN....., sediul în localitatea....., str..... nr....., județul....., telefon....., fax....., e-mail.....

2. Reprezentanții legali:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Actul de numire sau de împuternicire	BI/CI seria și nr.	Codul numeric personal

vă rugăm să aprobați prelungirea valabilității Scrisorii de garanție nr. /..... până la data de inclusiv

3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este

4. Valoarea scrisorii de garanție este de lei, reprezentând% din valoarea avansului în sumă de lei.

5. Valabilitatea inițială a scrisorii de garanție este inclusiv.

6. Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungire este de

7. Valabilitatea propusă a scrisorii de garanție este inclusiv.

8. Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanție nr...../..... este în sumă totală de..... lei, din care s-a achitat integral suma de...../parțial suma de..... lei, aferentă anului în curs, conform OP anexat (în copie), urmând ca diferența să fie plătită, după caz, conform prevederilor art. 7 [alin. \(2\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare.

9. Beneficiarul scrisorii de garanție: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cod fiscal: 13533790, localitatea: municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon 021-402.27.50, fax 021-315.67.79/DGP-AMPOPAM, cod fiscal:, localitatea: municipiul București, str. nr., sectorul, telefon, fax

10. Beneficiarul declară și garantează fondului de garantare că la data prezentei cereri:

10.1. nu au fost inițiate și nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, și/sau asupra conturilor sale deschise la instituțiile de credit) împotriva sa, care pot afecta capacitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM;

10.2. viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta cerere de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii și regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condițiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării și a acordului de garantare, au fost îndeplinite.

11. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoțite de un opis:

11.1. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanție din partea fondului de garantare (în copie);

11.2. nota explicativă înregistrată la AFIR/DGP-AMPOPAM prin care beneficiarul solicită aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare prin act adițional și răspunsul AFIR/DGP-AMPOPAM;

11.3. ultimul act adițional încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar, în baza căruia sunt modificate și completate prevederile contractului de finanțare;

11.4. acordurile de garantare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 1¹ la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#) privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin [Programul](#) Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului [nr. 1.262/2009](#), cu modificările și completările ulterioare;

11.5. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;

11.6. copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali, după caz;

11.7. în cazul în care biletul la ordin nu acoperă perioada solicitată pentru prelungire, pentru GAL/OUAI/FOUAI, emiterea unui nou bilet la ordin stipulat fără protest cu scadența la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție.

Prin prezenta cerere de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr...../....., subsemnatul (a)....., în calitate de reprezentant legal al comunei/orașului/ADI/GAL/OUAI etc....., numit în baza....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale și în declarații, că mă oblig să respect prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 79/2009](#), aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către fondul de garantare..... a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului. Comuna/Orașul/ADI/GAL/OUAI etc.

Data semnării

.....

Data semnării

.....

Primar/Reprezentant legal,

.....

Responsabil economic,

.....

**ANEXA Nr. 12 (Anexa nr. 7 la normele metodologice
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)**

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

1. Date de identificare a beneficiarului

Denumirea beneficiarului

..... (Se notează beneficiarul prevăzut la art. 3 [lit. d](#)) și [e](#)) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea [nr. 373/2009](#), cu modificările și completările ulterioare.),

Adresa (domiciliul sau sediul social), cod poștal

Telefon, fax

E-mail

Data înregistrării beneficiarului

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului

Codul de identificare fiscală

Contul/Conturile deschise în numele beneficiarului, valabile la data Declarației

2. GAL/OUAI/FOUAI nu desfășoară activitate economică prin proiectul pentru care dețin contract de finanțare încheiat cu AFIR/DGP-AMPOPAM.

3. Date de identificare a reprezentantului legal al GAL/OUAI/FOUAI

Subsemnatul(a),, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria nr., eliberat(ă) de .
..... la data de, cu domiciliul în localitatea, str. nr.

..., bl., sc., ap., sectorul/județul, funcția, în calitate de reprezentant legal al GAL/OUAI/FOUAI, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.

GAL/OUAI/FOUAI

Data semnării

Reprezentant legal,

.....